

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3620/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์ร่วม

นางสาว พวงเงิน สุขเกษม

นาย นิรันดร์ เศรษฐ์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 274

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมและที่จำเลยทำขึ้นใช้คำว่า "KIKADA" เช่นเดียวกัน โดยแถบป้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมใช้ผ้าพื้นสีกรมท่า ตัวอักษรคำว่า KIKADA สีเหลือง ส่วนที่จำเลยทำขึ้นใช้ผ้าพื้นสีขาว ตัวอักษรคำว่า KIKADA สีดำ ซึ่งต่างกันแต่เพียงสีของแถบป้ายกับสีของตัวอักษรและลีลาการเขียนตัวอักษรเท่านั้นแต่ชื่อที่เรียกขานเป็นชื่ออย่างเดียวกัน เครื่องหมายการค้าที่จำเลยทำขึ้นจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม เมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันแล้วอาจทำให้ผู้ซื้อหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมได้ ในความรับผิดทางอาญาหากนิติบุคคลกระทำความผิดนอกจากนิติบุคคลจะต้องรับผิดแล้ว ผู้ที่มีส่วนในการกระทำความผิดย่อมต้องรับผิดด้วย โดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะเป็นกรรมการของนิติบุคคลหรือไม่เมื่อจำเลยเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ จำกัดที่ยึดได้ เครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบโจทก์ร่วมเป็นของกลางจำเลยย่อมมีความผิดทางอาญาด้วย

โจทก์ฟ้องว่า ผู้เสียหายจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "KIKADA" สำหรับสินค้าจำพวกป้ายคอเสื้อไว้ในราชอาณาจักร โดยกำหนดรูปแบบพื้นสีน้ำเงินและตัวอักษรสีทอง จำเลยได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้เสียหายสำหรับสินค้าจำพวกป้ายคอเสื้อ โดยทำเป็นเนื้อผ้าตัวนพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274, 33 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ของกลางให้ริบ

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 จำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ริบของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิใช่กรรมการผู้จัดการบริษัทแกมม่าสไตส์ จำกัด จำเลยเป็นเพียงลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวไม่มีส่วนรู้เห็นในการทำแถบป้ายเครื่องหมายการค้าของกลางนั้น เห็นว่า เมื่อพยานหลักฐานโจทก์รับฟังได้ว่าจำเลย

เป็นผู้ดำเนินการบริษัทเกมมัสไต์ จำกัด หรือร้านเกมมัสไต์ที่รับทำแถบป้าย
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม และถือโอกาสทำเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
แล้วจำหน่ายแก่ผู้ที่นำไปติดปลอมสินค้าของโจทก์ร่วม กล่าวคือ แถบป้าย
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมที่จดทะเบียนไว้ใช้ผ้าพื้นสีกรมท่า ตัวอักษรคำว่า
KIKADA สีเหลืองแต่ที่จำเลยทำขึ้นใช้ผ้าพื้นสีขาว ตัวอักษรคำว่า KIKADA สีดำ ซึ่ง
ต่างกันแต่เพียงสีของแถบป้ายกับสีของตัวอักษรและลีลาการเขียนตัวอักษรเท่านั้น
แต่ชื่อที่เรียกขานเป็นชื่ออย่างเดียวกันเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมซึ่งเมื่อนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันแล้ว อาจ
ทำให้ผู้ซื้อหลงผิดได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้
อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
นั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดดังโจทก์ฟ้องที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนมาแสดงว่าจำเลยมิใช่กรรมการของบริษัทเกมมัสไต์ จำกัด จึงน่าจะเชื่อ
ยิ่งกว่าคำพยานโจทก์นั้น เห็นว่าในความรับผิดชอบทางอาญา หากนิติบุคคลกระทำความ
ผิด นอกจากนิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบแล้ว ผู้ที่มีส่วนในการกระทำความผิดย่อมต้องรับ
ผิดด้วย โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้นั้นจะเป็นกรรมการของนิติบุคคลหรือไม่ ดังนั้นเมื่อข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเกมมัสไต์ จำกัด
ที่ยึดได้เครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบเป็นของกลาง จำเลยจึงต้องมีความผิด ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ